நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம், பரமக்குடி

முன்னிலை: திரு.R.பாண்டி மகாராஜா, B.Sc., B.L.,
நீதித்துறை நடுவர், பரமக்குடி.

2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 14–ஆம் நாள் திங்கள்கிழமை

C.C. No. 199 of 2019

CNR No.TNRM0B-002610-2019

அரசுக்காக சார்பு ஆய்வாளர்,
நகர் காவல் நிலையம்,
பரமக்குடி.
குற்ற எண். 285/2018 –– குற்றமுறையிடுபவர்

– எதிர் –

1. போதும் பொண்ணு, வயது 43/2018
   க/பெ. முருகேசன்,
   12/338, F–12, ராமலிங்கபுரம்,
   பரமக்குடி.

2. முருகேசன், வயது 45/2018
   த/பெ. நாகசாமி,
   12/338, F–12, ராமலிங்கபுரம்,
   பரமக்குடி. –– எதிரிகள்

வழக்கு சுருக்கம்		
1.	எதிரிகள் நீதிமன்ற காவலில் இருந்த காலம்	இல்லை.
2.	குற்ற இறுதி அறிக்கை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நாள்	01.08.2019
3.	கு.வி.மு.ச. பிரிவு 240–ன் கீழ் குற்றச்சாட்டுக்கள் வனையப்பட்ட நாள்	13.04.2023
4.	தாக்கல் செய்யப்பட்ட குற்ற பல்வகை மனுக்களின் விவரம்	**கு.ப.ம.எண். 11272/2023** அரசு தரப்பில் கு.வி.மு.ச. பிரிவு 311–ன் கீழ் 10.08.2023–ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு அனுமதிக்கப்பட்டது. **கு.ப.ம.எண்.11188/2023** எதிரிகள் தரப்பில் கு.வி.மு.ச. பிரிவு 320(2)–ன் கீழ் 08.08.2023–ம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

5.	சாட்சிகள் விசாரணை செய்யப்பட்ட நாள்	Date of Chief / Date of Cross PW-1 : 08.08.2023 / 08.08.2023 PW-2 : 10.08.2023 / 10.08.2023 PW-3 : 10.08.2023 / 10.08.2023
6.	கு.வி.மு.ச. பிரிவு 313–ன் கீழ் எதிரிகளிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்ட நாள்	10.08.2023
7.	எதிரிகள் தலைமறைவு காலம் பற்றிய விபரம்	இல்லை.
8.	மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்பட்ட இடைக்கால தடை உத்தரவு பற்றிய விபரங்கள்	இல்லை.

இந்த வழக்கானது கடந்த 02.08.2019–ம் தேதியன்று இந்நீதிமன்ற ஆண்டு பட்டிகை வழக்காக கோப்பிற்கு எடுக்கப்பட்டு, கடந்த 10.08.2023–ம் தேதியன்று இந்நீதிமன்ற இறுதி விசாரணைக்கு வந்தும், குற்ற முறையிடுபவர் தரப்பில் கற்றறிந்த அரசு குற்றத்துறை உதவி வழக்கறிஞர் நிலை–2 அவர்கள் ஆஜராகியும், எதிரிகள் தரப்பில் கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் திரு.S.சுரேஷ், அவர்கள் ஆஜராகியும் சாட்சிய சான்றாவணங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டும், இருதரப்பு வாதங்கள் கேட்கப்பட்டும் இன்றுவரை இந்நீதிமன்ற பரிசீலினையிலிருந்த இந்த வழக்கில் இன்று இந்நீதிமன்றம் வழங்கும்...

தீர்ப்புரை

இவ்வழக்கானது 1–வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச–வின் கீழும், 2–வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act–ன் கீழும் குற்ற எண்.285/2018–ல் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இறுதி அறிக்கையின் வாயிலாக எழுந்துள்ளது.

2. குற்ற இறுதியறிக்கையின்படி அரசுத்தரப்பு வழக்கின் சுருக்கம்

இவ்வழக்கின் நிகர்நிலை புகார்தாரரான சாந்தி என்பவர் கடந்த 1 1/2 வருடத்திற்கு முன்பாக தனது மகளின் திருமண செலவுக்காக 1–வது எதிரியிடம்

ரூ.50,000/- கடனாக பெற்றுள்ளார். அந்த பணத்தைக் கேட்டு, இவ்வழக்கின் எதிரிகள் இருவரும் கடந்த 15.10.2018-ம் தேதியன்று மாலை 17.00 மணியளவில், நிகர்நிலை புகார்தாரர் அவரது வீட்டின் முன்பாக நின்று கொண்டிருந்த போது, எதிரிகள் நிகர்நிலை புகார்தாரரைப் பார்த்து ஏன்டி தேவடியா முண்டை என்று கெட்டவார்த்தையால் பேசி, கையால் மாறி, மாறி அவரது உடம்பில் அடித்து சாதாரண காயத்தை ஏற்படுத்தியும், 2 வது எதிரி, நிகர்நிலை புகார்தாரரின் பெண்மைக்கு களங்கம் ஏற்படுத்திய குற்றம் புரிந்துள்ளார்கள். எனவே, 1-வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச-வின் கீழும், 2-வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act-ன் கீழும் தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் புரிந்துள்ளதாக பரமக்குடி நகர் காவல் நிலைய சார்பு ஆய்வாளரால் குற்ற இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

3. இந்நீதிமன்றத்தால் கோப்பிற்கு எடுக்கப்பட்ட வழக்கானது 1-வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச-வின் கீழும், 2-வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act-ன் கீழும் விசாரணைக்கு எடுக்கப்பட்டு எதிரிகளுக்கு அழைப்பாணை அனுப்பப்பட்டது. எதிரிகள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரான போது வழக்கு ஆவணங்களின் நகல்கள் கு.வி.மு.ச. பிரிவு 207-ன் கீழ் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

4. இவ்வழக்கில் அரசுத்தரப்பில் எதிரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்கள் வனைவதற்கு போதிய முகாந்திரம் இருந்த காரணத்தினால் ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act-ன் கீழ் குற்றச்சாட்டுக்கள் வனைந்து விளக்கி கூறி வினவியபோது எதிரிகள் தங்கள் மீதான குற்றங்களை மறுத்து தாங்கள் குற்றவாளிகள் இல்லை என கூறினார். அதன் பின்னர் அரசுத்தரப்பில் சாட்சியமளிக்க உத்தரவிடப்பட்டது.

5. இந்த வழக்கில் அரசுத்தரப்பில் சாட்சிகள் அ.சா.1 முதல் அ.சா.3 வரையிலான சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அரசு தரப்பில் அ.சா.ஆ.1 முதல் அ.சா.ஆ.7 வரையிலான சான்றாவணங்கள் முன்னிடப்பட்டுள்ளது. அரசு தரப்பில் சான்றுபொருள் முன்னிடப்படவில்லை.

6. **இந்த வழக்கில் அரசு தரப்பு சாட்சிகளின் சாட்சியத்திலிருந்து அறியப்பெரும் அரசு தரப்பு வழக்கின் விபர சுருக்கம் பின்வருமாறு:–**

இவ்வழக்கின், முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்த தலைமைக்காவலர் திரு.வெள்ளைச்சாமி என்பவர் கடந்த 17.10.2018–ம் தேதியன்று காலை 8.30 மணிக்கு நிலைய பொறுப்பில் இருந்த போது பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து கிடைத்த தகவலின் பேரில் அங்கு சென்று உள்நோயாளியாக சிகிச்சையில் இருந்த பரமக்குடி காமராஜர் நகரை சேர்ந்த கதிரவன் மனைவி சாந்தி என்பவரை விசாரித்து அ.சா.ஆ.1–ஆன அ.சா.1ன் கையொப்பம் இடம்பெற்றுள்ள அ.சா.ஆ.3–ஆன புகார் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டுள்ளது. பின்னர், புகார் வாக்குமூலத்தின் தன்மைக்கேற்ப நிலைய குற்ற எண்.285/2018, சட்டப் பிரிவுகள் 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act–ன் கீழ் அ.சா.ஆ.4–ஆன முதல் தகவல் அறிக்கையானது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

7. பின்னர், இந்த வழக்கை தனது புலன் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட புலன் விசாரணை அதிகாரியான திரு.சண்முகநாதன் அவர்கள் அன்றைய தினமே காலை 10.00 மணிக்கு இவ்வழக்கின் சம்பவ இடம் சென்று, சம்பவ இடச்சாட்சிகளான பூமிநாதன் மற்றும் குருசாமி ஆகியோர்கள் முன்னிலையில், அ.சா.ஆ.5–ஆன மாதிரி வரைபடமும், அ.சா.ஆ.6–ஆன பார்வை மகஜரும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், அன்றயை தினமே பட்டியல் சாட்சிகள் சாந்தி, புஷ்பம், கலா, பழனி, பூமிநாதன் மற்றும் குருசாமி ஆகியோர்களை தனித்தனியே விசாரித்து வாக்குமூலமானது பதிவு

செய்யப்பட்டுள்ளது. பின்னர், காயம்பட்ட அ.சா.1க்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர் திரு.மரிய மகேந்திரன் அவர்களை விசாரித்து அவர் கொடுத்த அ.சா.ஆ.7–ஆன காயச்சான்றுடன் கூடிய விபத்து பதிவேடு பெறப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் புலன் விசாரணையை முடித்து எதிரிகள் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act–ன் கீழ் குற்ற இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

9. அரசு தரப்பில் அ.சா.1 முதல் அ.சா.3 சாட்சிகள் சாட்சியமளித்துள்ளதில் எதிரிகளுக்கு எதிராக பாதகமாக உள்ள சாட்சியங்கள் பற்றி கு,வி.மு.ச. பிரிவு 313(1)(ஆ)–ன் கீழ் கேள்விகள் கேட்டபோது, எதிரிகள் பொய் சாட்சி என்றும், பொய் வழக்கு என்றும் கூறினார்கள். எதிரிகள் தரப்பில் விசாரிக்க சாட்சிகள் இல்லை என்று 313(1)(ஆ)–ன் படியான விசாரணையில் கூறினார். இருதரப்பு வாதங்களும் கேட்கப்பட்டது.

10. இவ்வழக்கில் அரசு தரப்பில் ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் அவர்கள் வாதத்தில் எதிரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்கள் அரசுத்தரப்பு சாட்சிகளின் மூலம் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது எனவும், குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை வழங்க வேண்டுமென்றும் வாதிட்டார்.

11. இவ்வழக்கில் எதிரிகள் தரப்பில் ஆஜரான கற்றறிந்த வழக்கறிஞர் அவர்கள் வாதத்தில் இவ்வழக்கில் புலன் விசாரணை குறித்த சாட்சியான அ.சா.3–ஐ தவிர, மற்ற அனைத்து அரசு தரப்பு சாட்சிகளும், பிறழ் சாட்சிகளாக மாறியுள்ளனர் என்றும், அரசு தரப்பு வழக்கை நிரூபிக்கும் வகையில் எந்ததொரு சாட்சியமும் அரசு தரப்பு சாட்சிகளின் சாட்சியங்களில் இடம்பெறவில்லை என்றும் வாதிட்டார். மேலும், அரசு தரப்பில் எதிரிகளின் மீதான குற்றச்சாட்டுக்கள் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்படவில்லை என்ற அடிப்படையில் எதிரிகளை விடுதலை செய்யுமாறு வேண்டினார்.

12. தீர்மானிக்கப்படவேண்டிய பிரச்சினைகள் :

இவ்வழக்கானது 1–வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச–வின் கீழும், 2வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act–ன் கீழும் சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் அரசுதரப்பில் சந்தேகத்திற்கிடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளதா? என்பதேயாகும்.

13. பரிசீலனையும், தீர்வும் :

இவ்வழக்கில் எதிரிகள் மீதான குற்றத்தை நிரூபிப்பதற்கு அரசு தரப்பில் அ.சா.1 முதல் அ.சா.3 வரையிலான சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேற்படி சாட்சிகளில், இவ்வழக்கின் நிகர்நிலை புகார்தாரரான காயம்பட்ட நபர் அ.சா.1–ஆகவும், சம்பவத்தை கண்ணுற்ற சாட்சி அ.சா.2–ஆகவும், புலன் விசாரணை குறித்த காவல்துறை சாட்சி அ.சா.3–ஆகவும் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

14. இவ்வழக்கில், அரசுத்தரப்பில் எதிரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்களை நிரூபிப்பதற்கு அரசு தரப்பில் விசாரிக்கப்பட்டுள்ள சாட்சிகளில் இவ்வழக்கின் நிகர்நிலை புகார்தாரரும், காயம்பட்ட நபருமான அ.சா.1–ன் சாட்சியத்தில் முதல் விசாரணையில் "சுமார் 5 வருடங்களுக்கு முன்பு நான் எனது வீட்டிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்த போது இரவு 8.00 மணியளவில் கூட்டமாக 4–5 நபர்கள் வந்து என்னை அடித்தார்கள். அதில் எனக்கு மயக்கம் ஏற்பட்டது. யார் அடித்தார்கள் என்று எனக்கு தெரியாது. எனக்கு ஏற்பட்ட காயத்திற்கு பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் சேர்ந்தேன். அப்போது போலிசார் என்னிடம் எழுதாத வெள்ளைத்தாளில் கையொப்பம் வாங்கினார்கள்." என்று சாட்சியம் இடம்பெற்றுள்ளதை தெளிவாக காண முடிகிறது.

15. மேலும், அரசு தரப்பில் விசாரிக்கப்பட்டுள்ள சாட்சிகளில் இவ்வழக்கில் சம்பவத்தை கண்ணுற்ற சாட்சியான அ.சா.2–ன் முதல் விசாரணையில் "இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக எனக்கு எதுவும் தெரியாது." என்று சாட்சியம் இடம்பெற்றுள்ளதை தெளிவாக காண முடிகிறது.

16. மேற்காணும், சாட்சியங்களை பரீசீலனை செய்து பார்க்கும் போது, அரசுத்தரப்பில் எதிரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுக்களை நிரூபிப்பதற்கு விசாரிக்கப்பட்டுள்ள சாட்சிகளில் இவ்வழக்கின் நிகர்நிலை புகார்தாரரும், காயம்பட்ட நபரான அ.சா.1 மற்றும் சம்பவத்தை கண்ணுற்ற சாட்சியான அ.சா.2 ஆகியோர்கள் அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு முற்றிலும் முரண்பட்டும், அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு விரோதமாக பிறழ்சாட்சியாக மாறி சாட்சியம் அளித்துள்ளதை தெளிவாக காண முடிகிறது.

17. மேலும், அ.சா.1 மற்றும் அ.சா.2 ஆகிய சாட்சிகளை அரசு தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை செய்த போது அரசு தரப்பு கேள்விகளுக்கு முற்றிலும் மறுத்து பதிலளித்துள்ளார்கள். மேற்படி, குறுக்கு விசாரணையில், அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு ஆதரவாக எந்தவொரு சாட்சியமும் வெளிக்கொணரப்படவில்லை என்பதை தெளிவாக காணமுடிகிறது.

18. இந்நிலையில், இந்நீதிமன்றமானது பிறழ் சாட்சியின் சாட்சியத்தை மதிப்பீடு செய்வது தொடர்பாக மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள் வழங்கியுள்ள பல்வேறு தீர்ப்புகளில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள சட்டமுன்மொழிவுகளின் அடிப்படையில் மேற்படி அ.சா.1 மற்றும் அ.சா.2–ன் சாட்சியங்களை மதிப்பீடு செய்வது சாலச் சிறந்ததாக இருக்கும் என்று இந்நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கிறது. பிறழ் சாட்சிகளின் சாட்சியங்களை மதிப்பீடு செய்வது குறித்து மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றம் எடுத்துரைத்துள்ள சட்ட முன்மொழிவுகள் பின்வருமாறு:

1. In State of U.P. V.Ramesh Prasad Mishra and anr. (1996) 10 S.C.C. 360 held that:-

“ it is equally settled law that the evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused, but it can subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted”.

2. In the case of Raja and others Vs. State of Karnataka, (2016) 10 SCC 506 wherein it was held as under:-

"The evidence of a hostile witness in all eventualities ought not stand effaced altogether and that the same can be accepted to the extent found dependable on a careful scrutiny was reiterated by this Court in Himanshu @ Chintu (supra) by drawing sustenance of the proposition amongst others from Khujii vs. State of M.P. (1991) 3 SCC 627 and Koli Lakhman Bhai Chanabhai vs. State of Gujarat (1999) 8 SCC 624. It was renounced that the evidence of a hostile witness remains admissible and is open for a Court to rely on the dependable part thereof as found acceptable and duly corroborated by other reliable evidence available on record."

19. மேற்காணும் தீர்ப்புகளில் மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள வழிகாட்டுதலின் பேரில் இவ்வழக்கில் அரசு தரப்பு வழக்கை நிரூபிக்கும் வகையிலும், அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு ஆதரவாக சாட்சியம் அளித்துள்ள புலன் விசாரணை குறித்த சாட்சியான அ.சா.3–ன் சாட்சியத்தினை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் வகையிலும், அ.சா.1 மற்றும் அ.சா.2 ஆகியோர்களின் சாட்சியங்களில் ஏதேனும் ஆதரவான சாட்சியங்கள் இடம் பெற்றுள்ளனவா? என பரிசீலினை செய்தபோது, நிகர்நிலை புகார்தாரரும், காயம்பட்ட நபரான அ.சா.1 மற்றும் சம்பவத்தை கண்ணுற்ற சாட்சியான அ.சா.2 ஆகியோர்களின் சாட்சியங்கள் அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு ஆதரவாகவோ, அ.சா.3–ஆன புலன் விசாரணை

அதிகாரியின் சாட்சியத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்தும் விதமாகவோ எந்தவொரு சாட்சியமும் இடம் பெறவில்லை. எனவே, அ.சா.1 மற்றும் அ.சா.2 ஆகிய சாட்சிகளின் சாட்சியங்கள் அரசுத்தரப்பு வழக்கை நிரூபிப்பதற்கு எந்தவகையிலும் பயனளிக்காது என்று இந்நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கின்றது.

20. மேலும், இவ்வழக்கின் நிகர்நிலை புகார்தாரரும், காயம்பட்ட நபரான அ.சா.1–ன் சாட்சியத்தில் அரசு தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை செய்த போது இவ்வழக்கின் எதிரிகளுடன் சமாதானமாக சென்றுவிட்டதாகவும், சமாதான மனுவில் அ.சா.ஆ.2 ஆன அ.சா.1–ன் கையொப்பம் இடம்பெற்றுள்ளதையும் தெளிவாக காணமுடிகிறது.

21. இந்நிலையில் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றம் Madan Mohan Abbot Vs State of Punjab reported in (2008) 4 SCC 582 : (2008) 2 SCC (Crl.) 464 என்ற வழக்கில் வழங்கியுள்ள முன்தீர்ப்பில் பத்தி 5–ல் பொதுவாக குற்ற வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்ட நபரும், எதிரிகளும் சமாதனமாக செல்லும்போது அவற்றை தீர்மானிப்பது குறித்து எடுத்துரைத்துள்ள வழிமுறைகள் பின்வருமாறு :

“….We need to emphasize that it is perhaps advisable that in disputes where the question involved is of a purely personal nature, the Court should ordinarily accept the terms of the compromise even in criminal proceedings as keeping the matter alive with no possibility of a result in favour of the prosecution is a luxury which the Courts, grossly over-burdened as they are, cannot afford and that the time so saved can be utilized in deciding more effective and meaningful litigation. This is a common sense approach to the matter based on ground of realities and benefit of the technicalities of the law.”

22. இவ்வழக்கின் ஆவணங்களை கவனமாக ஆராயும்போது இவ்வழக்கில் உள்ள பிரச்சினை முற்றிலும் தனி நபர் தன்மையுடைய வினா சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதையும், அரசுத்தரப்புக்கு சாதகமான நிலையில் முடிவினை எட்ட

முடியாத நிலையில் புலன் விசாரணை அதிகாரி தவிர நிகர்நிலை புகார்தாரரான காயம்பட்ட நபர் உட்பட அனைத்து சாட்சிகளும் அரசுத்தரப்பு வழக்கை ஆதரிக்காமல் முரண்பட்டு பிறழ்சாட்சியாக மாறி சாட்சியம் அளித்துள்ளதையும் காணமுடிகிறது. இந்நிலையில், மேற்படி முன் தீர்ப்பில் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றம் கூறியுள்ள வழிகாட்டுதலின்படி இவ்வழக்கை நடப்பில் வைத்திருப்பது ஒரு ஆடம்பரமே என்றும், இவ்வழக்கை சமாதானத்தினையும் பரிசீலனைக்கு கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இவ்வழக்கை முடிவுக்கு கொண்டுவருவதன் மூலம் நீதிமன்றத்தின் பெரும்சுமையை குறைப்பதுடன் நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை சேமிப்பதிலும், அதனை அர்த்தமுள்ள வழக்குகளை மிகவும் நன்முறையில் தீர்வு காண பயன்படுத்தவும் இயலும் என்று இந்நீதிமன்றம் கருதுகிறது.

23. மேலும், குற்றவியல் சட்ட இயலின் நோக்கமானது குற்றவாளிகளை சீர்திருத்துதல் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்துடனும், சமுதாயத்துடனும் சேர்ந்து வாழ வைப்பதாகும். அதனடிப்படையில் பார்க்கும்பொழுது இவ்வழக்கில் எதிரிகளுடன் சமாதானமாக சென்றுவிட்டதாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதை பார்க்கும் பொழுது இந்த வழக்கினை முடித்து வைப்பது நீதியின் நலனுக்கு உகந்ததாக இருக்குமென்று இந்நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கிறது.

24. மேலும், அரசுத்தரப்பில் முன்னிடப்பட்டுள்ள இவ்வழக்கானது எதிரிகளின் பெயரை குறிப்பிட்டும், கண்ணுற்ற சாட்சிகளின் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையிலும் எழுந்துள்ள நிலையில், அரசுத்தரப்பில் விசாரிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வழக்கின் நிகர்நிலை புகார்தாரரும், காயம்பட்ட நபருமான அ.சா.1–ன் சாட்சியத்தில் சுமார் 5 வருடங்களுக்கு முன்பு அ.சா.1 அவரது வீட்டிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்த போது இரவு 8.00 மணியளவில் கூட்டமாக 4–5 நபர்கள் வந்து அடித்ததாகவும், அதில் அவருக்கு மயக்கம்

ஏற்பட்டுவிட்டதாகவும், யார் அடித்தார்கள் என்று தெரியாது என்றும் சாட்சியம் இடம்பெற்றுள்ளதை காண முடிகிறது. மேலும், நிகர்நிலை புகார்தாரரும், காயம்பட்ட நபருமான அ.சா.1 மற்றும் சம்பவத்தை கண்ணுற்ற சாட்சியான அ.சா.2 ஆகியோர்களின் சாட்சியங்களில் எந்தவொரு இடத்திலும் எதிரிகளால் அ.சா.1–ற்கு காயம் ஏற்படுத்தப்பட்டதாகவோ, அரசு தரப்பு வழக்கில் சொல்லப்பட்டுள்ளது போல் எதிரிகள் குற்றச்செயலில் ஈடுபட்டார்கள் என்பது குறித்தோ எந்தவொரு சாட்சியமும் எதிரிகளுக்கு எதிராக இடம்பெறவில்லை என்பதை தெளிவாக காண முடிகிறது. எனவே, எதிரிகள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act–ன் கீழான குற்றச்சாட்டுகளின் உட்கூறுகளை நிரூபிக்கும் வகையில் மேற்படி சாட்சியங்களில் எந்தவொரு சாட்சியமும் இடம்பெறவில்லை. மேலும், இவ்வழக்கில் புலன் விசாரணை குறித்து விசாரிக்கப்பட்டுள்ள அ.சா.3–ன் சாட்சியத்தை மட்டுமே அரசு தரப்பு வழக்கிற்கு ஆதரவாக உள்ளதை தெளிவாக காண முடிகிறது. இந்நிலையில், புலன் விசாரணை குறித்த அ.சா.3–ன் சாட்சியத்தை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டு எதிரிகளின் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதாக தீர்மானிக்க இயலாது என்று இந்நீதிமன்றம் முடிவு செய்கிறது.

25. முடிவில், எதிரிகள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளானது தகுநிலை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அரசு தரப்பில் நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று இந்நீதிமன்றம் முடிவு செய்கிறது. மேலும், இவ்வழக்கின் சந்தேகத்தின் பலனை எதிரிகளுக்கு வழங்கி, 1–வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச–வின் கீழும், 2–வது எதிரியின் மீது ச/பி. 294(b), 323 இதச மற்றும் ச/பி. 4 of TNPHW Act–ன் கீழும் சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்து குற்றவாளிகள் இல்லை என்று சட்டப்பிரிவு 248(1) கு.வி.மு.ச.–ன் கீழ் விடுதலை செய்து இந்நீதிமன்றத்தால் தீர்ப்பளிக்கப்படுகிறது.

இவ்வழக்கில் சான்றுப்பொருள் எதுவும் முன்னிடப்படவில்லை.

இத்தீர்ப்புரை என்னால் தட்டச்சருக்கு சொல்லப்பட்டு அவரால் நேரடியாக கணிணியில் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு பிறகு என்னால் பிழை நீக்கம் செய்யப்பட்டு 2023–ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் திங்கள் 14–ஆம் நாள் என்னால் இந்நீதிமன்றத்தில் இவ்அவையறிய பகரப்பட்டது.

(ஒப்பம்) R.பாண்டி மகாராஜா,
நீதித்துறை நடுவர்,
பரமக்குடி.

இணைப்பு :

அரசு தரப்பு சாட்சிகள்:

1.	அ.சா.1	–	திருமதி. சாந்தி (நிகர்நிலை புகார்தாரர்)
2.	அ.சா.2	–	திரு. பழனி
3.	அ.சா.3	–	திருமதி. பாக்கியம் (புலன் விசாரணை அதிகாரி)

அரசு தரப்பு சான்றாவணங்கள்:

1.	அ.சா.ஆ.1	-	08.08.2023	:	புகார் வாக்குமூலத்திலுள்ள அ.சா.1 ன் கையொப்பம்
2.	அ.சா.ஆ.2	-	08.08.2023	:	சமாதான மனுவிலுள்ள அ.சா.1 ன் கையொப்பம்
3.	அ.சா.ஆ.3	-	10.08.2023	:	புகார் வாக்குமூலம்
4.	அ.சா.ஆ.4	-	10.08.2023	:	முதல் தகவல் அறிக்கை
5.	அ.சா.ஆ.5	-	10.08.2023	:	மாதிரி வரைபடம்
6.	அ.சா.ஆ.6	-	10.08.2023	:	பார்வை மகஜர்
7.	அ.சா.ஆ.7	–	10.08.2023	:	காயச்சான்றுடன் கூடிய விபத்து பதிவேடு

அரசுத்தரப்பு சான்றுப்பொருள் : இல்லை.

எதிரி தரப்பு சாட்சி : இல்லை.

எதிரி தரப்பு சான்றவாணம் : இல்லை.

எதிரி தரப்பு சான்றுப்பொருள்: இல்லை.

குறிப்பு:

1. எதிரி வழக்கு விசாரணயின்போது பிணையில் இருந்தார்.

2. சாட்சிகள் எவரும் 3 தினங்களுக்கு மேல் நிறுத்திவைக்கப்படவில்லை.

3. தீர்ப்பு பற்றி காவல்துறையினருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது.

//உண்மை நகல்//

(ஒப்பம்) R.பாண்டி மகாராஜா,
நீதித்துறை நடுவர்,
பரமக்குடி.

R PANDI MAHARAJA

Digitally signed by R PANDI MAHARAJA
Date: 2023.08.14 15:23:35 +0530